

주 의 요 구

제 목 보너스 광고 집행 부적정

관계부서 ◆◆◆국 ◇◇◇◇◇◇◇팀, ◆◆◆국 ○○○○○○○팀

내 용

◆◆◆국 ◇◇◇◇◇◇◇팀과 ◆◆◆국 ○○○○○○○팀은 「업무분장지침」 제3조 (업무분장)에 의거하여 ■■■■-■TV, ■■■■-TV, 라디오, 종교방송 등 국 소판매채 판매 및 실적관리를 총괄하고 있다.

「방송광고판매대행약관」(방송사) 제10조(판매방식) 제2항 및 「방송광고 판매대행약관」(광고회사) 제18조(판매방식) 제2항에 의하면 공사는 방송사와 협의하여 방송광고 판매방식에 따라 방송광고 요금표상 광고요금의 할인 및 할증, 무상의 방송광고 시간 추가제공(보너스 광고) 등을 할 수 있다.

공사는 지상파 광고요금이 방송사의 편성변경(특집, 불방 등) 등의 요인으로 월중 광고비가 변동되고 월말에 최종적으로 광고비를 확정짓는 구조를 가지고 있는 점, ○○○ 등 경쟁 매체에서도 관행적으로 운용하고 있는 점 등을 감안하여 [표 1]과 같이 제한적 범위내에서 방송사와 협의하여 실청약을 보너스로 전환 하거나 보너스를 실청약으로 전환하는 방식을 적용하여 왔다.

[표 1] 전체 중소지상파방송사 광고판매실적 대비 실청약↔보너스 전환비율

(단위 : 백만원)

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	계
실청약→보너스 전환비율	0.45%	0.58%	0.44%	0.82%	0.56%
보너스→실청약 전환비율	0.15%	0.12%	0.23%	0.50%	0.24%

「방송광고판매대행 등에 관한 법률」 제15조 (광고판매대행자 등의 금지행위) 제1항 제2호에 의하여 광고판매대행자는 정당한 사유 없이 특정 방송사업자 또는 광고대행자에 대하여 광고판매를 거부, 중단 또는 해태하거나 거래조건을 차별하는 행위를 하여서는 아니된다. 이와 함께 동 법률 시행령 제10조 별표2에서는 금지행위의 유형 및 기준을 [표 2]와 같이 명시하고 있다.

[표 2] 금지행위의 세부유형 및 기준(제10조 관련)

- | |
|--|
| <p>1. 가. 2) 광고판매대행자가 정당한 사유없이 특정 방송사업자 또는 광고대행자에 대하여 거래조건(광고판매에 관한 이용약관 또는 계약에 따른 거래조건을 말한다. 이하 이호에서 같다)을 현저히 제한하는 행위</p> <p>1. 나. 광고판매대행자가 특정 방송사업자 또는 광고대행자에 대하여 거래조건을 현저하게 유리하거나 불리하게 하는 행위</p> |
|--|

그런데 ◆◆◆◆국 ◇◇◇◇◇◇팀(舊 ◆◆◆◆국 ○○○○팀 등)과 ◆◆◆◆국 ○○○○팀(舊 ◆◆◆◆국 ◇◇◇◇팀 등)은 [표 3]과 같이 2015년부터 2018년까지 74개 광고대행사의 광고 청약(11억 7,179만 원)을 보너스 광고로 전환하였으며, 그 과정에서 전체 지상파 방송광고 청약실적이 높은 ○○○○, ㉹㉹㉹㉹㉹㉹, ○○○○ 등 13개 광고대행사에 대하여 보너스 광고를 많이 전환해준 것으로 나타났다.

이에 따라 2020. 7. 2. 방송통신위원회로부터 미디어렐법 제15조 제1항 제2호 및 동법 시행령 제10조 별표2 1호 나목의 금지행위를 위반한 것으로 인정되어 시정조치 명령 및 과징금 부과처분을 받은 사실이 확인되었다.

[표 3] 2015~2018년 광고회사별 보너스 광고 전환 현황

(단위 : 건, 천원)

광고회사	'15년		'16년		'17년		'18년		계	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
(주)●●●●●	10	4,717	145	69,867	82	40,907	373	156,717	610	272,208
(주)●●●●●●●●	155	85,430	77	37,778	95	57,972	200	50,159	527	231,338
(주)●●●	110	39,150	81	60,524	16	12,321	55	39,423	262	151,418
(주)●●●●	59	22,520	89	43,530	5	5,298	3	1,608	156	72,956
(주)●●●●●	21	11,837	10	12,145	3	2,602	32	15,275	66	41,859
●●●●●● 주식회사	33	9,595	5	2,594	6	7,065	70	22,222	114	41,476
(주)●●●●●●●●●●	7	6,822	12	14,202	30	11,816	19	5,616	68	38,455
(주)◆◆◆◆	8	1,471	9	3,898	50	18,163	19	14,465	86	37,996
◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇(주)	82	21,846	9	1,653	20	7,501	6	1,361	117	32,361
(주)◆◆◆◆	37	8,099	21	475	14	4,900	21	1,453	93	14,927
(주)●●●●●●●●●●	5	1,118	3	989	12	3,152	39	9,046	59	14,305
◇◇◇◇(주)	2	703	8	3,908	1	137	6	5,720	17	10,468
㉠○○○○	11	3,603	1	68	1	464	1	304	14	4,439
∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴
74개 광고회사	773	272,286	661	317,951	442	216,874	895	364,684	2,771	1,171,795

관계부서 의견 (1) 지상파방송광고비는 방송광고거래 프로세스 상 여러가지 요인으로 월중에 변동됨에 따라 월말에 최종적으로 광고비를 확정짓는 구조이기 때문에 방송사와 협의하여 제한적 범위 내에서 실청약을 보너스로 전환하거나 보너스를 실청약으로 전환하는 방식을 적용하고 있음

(2) 광고주(광고회사)의 예산조정 사유가 발생한 모든 방송광고 거래 건에서 차별 없이 실청약을 보너스 광고로 전환하였고 광고회사별로 차등 적용하지 않았음

(3) 언급된 광고회사(13개사)는 방송광고 거래 건수 및 금액이 많아 그에 비례하여 전환 건수 및 전환 금액이 많은 상황이었음

상기 내용을 이유로 공사가 정당한 사유 없이 특정 광고대행자에 대하여 거래조건을 현저하게 유리하게 하는 행위를 한 것으로 보기는 어렵다는 의견을 제시하였음

조치할 사항

[부서주의] ◆◆◆국 ◇◇◇◇◇◇◇팀과 ◆◆◆국 ●●●●●●●팀은 실청약-보너스 광고 간 전환 및 보너스 광고 집행에 있어 광고대행자의 청약실적에 따른 차별이 발생하지 않도록 주의하시기 바랍니다.